

Nr. 155 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsarbeitsminister. 3. Juni 1933

R 43 II/516, Bl. 93 Abschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Vorbereitung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht.

Zu dem von der Reichsleitung des Arbeitsdienstes mit Schreiben vom 29. Mai 1933 übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Vorbereitung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht²⁾ darf ich folgende Ausführungen schriftlich nachholen:

Der Gesetzentwurf bringt noch nicht die allgemeine Dienstpflicht, sondern läßt es bei der freiwilligen Meldung zum Arbeitsdienst bewenden. Er hält insofern den heutigen Rechtszustand aufrecht. An sachlichen Neuerungen bringt der Entwurf im wesentlichen nur die Bestimmung, daß ein freiwilliges Ausscheiden aus dem Arbeitsdienst nicht mehr möglich ist (§ 6 des Entwurfs)³⁾.

Diese Änderung bringt keinen so erheblichen Fortschritt in der Entwicklung zur Arbeitsdienstpflicht, daß Bedenken allgemein-politischer Natur demgegenüber ohne weiteres zurücktreten müssen. Angesichts der gegenwärtigen Verhandlungen bei der Abrüstungskonferenz in Genf über die Anrechnung der Arbeitsdienstpflichtigen in Bulgarien auf das Heereskontingent⁴⁾ erscheint es mir dringend geboten, den Arbeitsdienst in Deutschland in einer möglichst unauffälligen Form zur Arbeitsdienstpflicht zu entwickeln, die vermeidbare Angriffsmöglichkeiten vom außenpolitischen Standpunkt ausschließt.

Mit diesem Grundsatz läßt sich aber der vorliegende Gesetzentwurf keinesfalls vereinbaren. Ich würde ihm daher im Kabinett widersprechen müssen.

Ich bin der Überzeugung, daß der Umbau des Arbeitsdienstes zur Arbeitsdienstpflicht ohne Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs durchaus möglich ist. Die bestehenden Vorschriften⁵⁾ geben hierfür eine genügende Rechtsgrundlage. Der Andrang zum Arbeitsdienst ist in der deutschen Jugend stark genug, daß zunächst von einer Vorschrift, durch die ein freiwilliges Ausscheiden unmöglich gemacht wird, abgesehen werden kann. Im Vorjahre konnten im Arbeitsdienst auf völlig freiwilliger Grundlage in den Spitzenmonaten bereits Arbeitsdienstwillige in einem Umfang beschäftigt werden, der dem beabsichtigten Kontingent des laufenden Rechnungsjahres⁶⁾ gleichkommt.

1) Vom RFM am 3. 6. an die Rkei zur Kenntnisnahme übersandt.

2) Hierbei handelt es sich um einen „Referentenentwurf“, der lt. Einladungsschreiben des RArbM vom 29. 5. in einer Ressortbesprechung am 31. 5. im RArbMin. beraten werden sollte. Aufzeichnungen über diese Besprechung fanden sich nicht bei den Akten der Rkei. Der Entwurf wurde von der „Reichsleitung des Arbeitsdienstes“ am 2. 6. mit einigen ganz unwesentlichen Änderungen an StSRkei als Kabinettsvorlage übersandt. In seinen wichtigsten Teilen war vorgesehen: Zur Durchführung der „volkserzieherischen und wirtschaftlichen Aufgaben des Arbeitsdienstes“ ist der „freiwillige Arbeitsdienst planmäßig und stufenweise zu einer allgemeinen Arbeitsdienstpflicht auszubauen“. Hierzu wird ein „Reichsarbeitsdienst auf freiwilliger Grundlage“ geschaffen. „Er hat den Rahmen für die Einrichtung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht zu bilden. Insbesondere dient er der Aufstellung des Stamppersonals für die Arbeitsdienstpflichtverbände.“ Die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes führen die Bezeichnung „Reichsdienstarbeiter“. Sie müssen deutsche Staatsangehörige und „arischer Abstammung sein nach Maßgabe des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933“ (R 43 II/516, Bl. 74–77, 86–88).

3) § 6 Abs. 2: „Dem Reichsdienstarbeiter steht ein Recht auf Lösung des [dreimonatigen] Dienstverhältnisses nicht zu, jedoch kann in besonderen Fällen die vorzeitige Lösung genehmigt werden.“

4) Vgl. Dok. Nr. 157.

5) VO über den freiwilligen Arbeitsdienst vom 16. 7. 32 und Ausführungsvorschriften vom 2. 8. 32 (RGL. I, S. 352 und 392).

6) Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 85.

Soweit wegen der organisatorischen Veränderung rechtliche Maßnahmen erforderlich sind, können diese in einer Form getroffen werden, welche die Gefahren vermeidet, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf notwendigerweise verbunden sind.

Auf Einzelheiten des Entwurfs einzugehen, darf ich mir Vorbehalten, bis die grundsätzliche Frage über den Erlass des beabsichtigten Gesetzes geklärt ist⁷⁾.

Den übrigen Herren Reichsministern habe ich Abschrift übersandt. Abschrift für die Reichsleitung des Arbeitsdienstes liegt bei.

Graf Schwerin v. Krosigk

⁷⁾ Nach einem handschr. Vermerk des RegR Hoffmann (Rkei) vom 8. 6. wurde der Entwurf, da er wegen des Einspruchs des RFM „nicht als kabinetsreif angesehen werden könne“, zunächst „von der Tagesordnung wieder abgesetzt“. Auf Wunsch des RArbM sei er schließlich „doch noch auf der Kabinettsitzung am 8. Juni 33 besprochen worden. Das Kabinett stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers bei. Eine Beschlußfassung zur Vorlage erfolgte nicht.“ (R 43 II/516, Bl. 86). Im Protokoll der Kabinettsitzung vom 8. 6. (Dok. Nr. 156) ist eine derartige Erörterung jedoch nicht wiedergegeben. – Zum Fortgang s. Anm. 7 zu Dok. Nr. 157.

Zitierhinweis

Nr. 155 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsarbeitsminister. 3. Juni 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d155>